

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0509-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1014-2026/PS2**

DENUNCIANTE : AIDA IRMA MONTALVO ANTUNEZ
(LA SEÑORA MONTALVO)
DENUNCIADA : INFINANCE XP S.A.
(LA FINANCIERA)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 20 de abril de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 26 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****1942 de la denunciante, las cuales no reconoce, pues:

- (i) Acontecieron luego de que entregó su tarjeta de crédito a un supuesto personal de una entidad bancaria, quien se contactó con ella para ofrecerle la “fusión” de sus tarjetas de crédito de la Financiera y un Banco;
- (ii) la Financiera no activó ninguna medida de prevención, como el bloqueo de las operaciones, pese a que estas no se condicen con su comportamiento habitual de consumo y son fraudulentas; y,
- (iii) no compartió su clave secreta, firma ni DNI.

Fecha	Detalle	Importe S/.
08/10/2025	IZI*JUALVA	4 998,00
08/10/2025	IZI*JUALVA	4 998,00

2. El 6 de marzo de 2026, la señora Montalvo cumplió con el requerimiento de información efectuado mediante Resolución N° 1.

3. El 12 de marzo de 2026, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:

- (i) Los consumos no reconocidos se efectuaron con lectura de chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta (PIN) la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante y cuyo resguardo correspondiente depende de la tarjetahabiente;
- (ii) la tarjeta de crédito de la denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice la denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta que es conocida exclusivamente por el tarjetahabiente para que la compra sea válida;
- (iii) la tarjeta de crédito se encontraba activa, registrando el bloqueo preventivo luego de las operaciones denunciadas, el 8 de octubre de 2025 a las 20:52:47 horas, y un bloqueo definitivo el mismo día a las 23:03:41 horas;

- (iv) notificó los datos de las operaciones denunciadas al correo electrónico de la señora Montalvo;
 - (v) las operaciones no reconocidas generaron alerta, motivo por el cual se comunicó de forma inmediata con la denunciante;
 - (vi) alegó la ruptura del nexo causal debido a que la denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta y cortarla en su delante; pese a que informó que nunca pedirá información confidencial a sus clientes sobre su tarjeta ni que sea entregada a terceros;
 - (vii) solicitó se declare la confidencialidad del documento denominado “Manual Visa” que contiene el Manual de VisaNet, ya que contiene información clave para la operatividad de VISA, tiene un valor estratégico y está sujeto a medidas de confidencialidad, por lo tanto, se clasifica como un secreto empresarial.
4. Mediante Resolución N° 2 del 17 de marzo de 2026, se resolvió, entre otros, declarar la confidencialidad del documento denominado “Manual de Visa”, presentado por la Financiera en su escrito del 12 de marzo de 2026.

ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

5. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
6. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
7. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0509-2026/PS2**

8. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
9. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
10. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
11. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son consumos realizados con la tarjeta de crédito de la denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
12. Debe tenerse presente que, en un pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

13. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establecen que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³.
14. En el presente caso, de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la denunciante, se desprende que esta fue contratada con anterioridad al 1 de julio de 2025; conforme se aprecia a continuación:

Estado de cuenta con periodo de facturación del 28 de febrero al 28 de marzo de 2025

LINEA DE CRÉDITO	APROBADA	UTILIZADA	= DISPONIBLE
PAQUETES OH!			
DISPOSICIÓN DE EFECTIVO			
CRÉDITO EFECTIVO			

15. En ese sentido, en aplicación de la norma citada, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la responsabilidad de la Financiera por las operaciones no reconocidas

16. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:
(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.

17. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁶ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
18. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
19. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
20. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a la empresa del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero realizar la evaluación correspondiente y demostrar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°. - Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°. - Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

21. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*¹⁰.
22. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
23. La señora Montalvo denunció a la Financiera por el cargo indebido de dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4040-****-****1942, las cuales no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/.
08/10/2025	IZI*JUALVA	4 998,00
08/10/2025	IZI*JUALVA	4 998,00

24. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha verificado que las operaciones denunciadas fueron cargadas en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****1942 de la denunciante, tal como se señaló en la Resolución N° 1; no obstante, las operaciones se realizaron con la tarjeta de crédito N° 4040-****-****2829, plástico vigente al momento de la autorización; por lo que, para efectos del análisis se tomará en cuenta la numeración de esta última.
25. En sus descargos, la Financiera manifestó que los consumos materia de la denuncia fueron realizados válidamente, con lectura de chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta (PIN) la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante y cuyo resguardo correspondiente también depende de la tarjetahabiente. Para acreditar sus afirmaciones, presentó la impresión de pantalla de los reportes denominados “Detalle de Transacción” y “*Transaction Details*”; dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

10

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°.- Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0509-2026/PS2

Primera operación de S/ 4 998,00

Reporte “Detalle de Transacción”

PROCESOS AL PERU
VPP1015

VISA
DETALLE DE TRANSACCION

12/03/26 18:37:18
UN4421

ORG : 551 LOGO : 004 CUENTA :
NR DE TARJETA : 4040- -2829 AIDA MONTALVO A.
FECHA DE TXN : 8/10/2025 FECHA JULIANA: 25/281 HORA : 20:51:45
IMPORTE DE TXN : 4,998.00 MONEDA : 664 VCTO: 29/09 AR/WH
CODIGO DE RPTA: 00 APROBADO AUD. TRACE: 468915
CODIGO DE AUTORIZACION: 098311 MCC : 8999 TCC : R
CODIGO COMERCIO: 005877405 CHICLAYO PE
DESCRIPCION : 121*JUALVA
MODO DE ENTRADA: 510 - CHIP
CVV: DATOS DE CUOTA:
DIFERIDO : 0 - NR DE CUOTAS : 00
VALOR DE CUOTA: .00 FEC. IR CUOTA :

CÓDIGO DE RESPUESTA: 00 = APROBADO Y COMPLETADO CON ÉXITO

CODIGO DE AUTORIZACION: 098311

Modo de entrada: lectura de CHIP

Reporte “Transaction Details”

Transaction Details

Card/Account #: 4040-71xx-xxxx-2829 Tran Type: Auth Issuer: Financiera OHL S.A.
Network: 0002 Tran Date: 10/09/25 CH Name:
Tran ID: 345282067050404 Processing Acquirer: PROCESOS DE
ARN: Date: MEDIOS DE PAGO
Retrieval Ref #: 528201468915 Tran Amount: 4,998.00 PEN S.A.
Merchant: IZIJUALVA
Location: CHICLAYO, PE
Jurisdiction: DOMESTIC-PE

General Information

Card/Account Number: 4040-71xx-xxxx-2829 F2
Card Sequence Number: 1 F23
PAR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4608 F56
Transaction Type: Authorization 0100 F3
Processing Code: 00 Goods/Services Purchase POS F3
transaction only
Merchant Initiated Transaction Class: 000 Not an Merchant Initiated Transaction
Stored Credential Ind: N Unknown Value
Network Management Info: 000 Unknown Value F70
Transaction Status: Approved
Local Transaction Date/Time: 10/09/25 01:51:47 F12,F13
VisaNet Transaction ID: 345282067050404 F62.2
Network ID: 0002 F63.1
Dispute Jurisdiction: Domestic - PERU
Entry Mode: 05 Chip Card Read (data is reliable) F22
Track Read Ind: 2

(...)

Authorization Data

Response Code: 00 Approved and completed successfully F39
Reject Reason Code: 0000 HF14
Authorization Code: 098311 F38
Risk Score: 31 F62
Risk Score Reason Code 1: 0 F62
Risk Score Reason Code 2: 0 F62
Compromised Account Risk Condition 00 F62
Code:
Compromised Event Reference ID: 00 F62
Risk Assessment Condition Code 3: 00 F62
Authorization Amount: 4,998.00 SOL
US Authorization Amount: 1451.81 UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit: 0.00 SOL
Authorization Time: 06:51:47 PM Pacific Time
01:51:47 GMT
Authorization Source Ind: 5 Response provided by issuer F44.1
Downgrade Reason Code: F62.3
Partial Authorization Eligible: 0 Unused F60.10
PIN was present: Yes F52
PIN was verified: 0 F126.10
CVV2 Response Type: 0 F44.5
CVV Result: 2 CVV or iCVV passed verification F44.2
AVS Result: Address verification is not applicable F62.5
Authorization Duration: 00 F60.9
Cardholder ID Method: 2 Online PIN Use to identify an original transaction with PIN



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0509-2026/PS2

Segunda operación de S/ 4 998.00

Reporte "Detalle de Transacción"

PROCESOS MC PERU
VPP1015

12/03/26 15:37:42
UN4421

DETALLE DE TRANSACCION

ORG : 551 LOGO : 004 CUENTA :
NR DE TARJETA : 4040-2829 AIDA MONTALVO A.
FECHA DE TXN : 8/10/2025 FECHA JULIANA : 25/281 HORA : 20:52:40
IMPORTE DE TXN : 4,998.00 MONEDA : 604 VCTO : 29/09 AN/HH
CODIGO DE APTA : 00 APROBADO
CODIGO DE AUTORIZACION : 098440 AUD.TRACE : 471338
CODIGO COMERCIO : 005877409 MCC : 8999 TCC : R
DESCRIPCION : IZIJUALVA CHICLAYO PE
MODO DE ENTRADA : 510 - CHIP
CVV :
DATOS DE CUOTA :
DIFERIDO : 0 -
VALOR DE CUOTA : .00
USO PIN :
NR DE CUOTAS : 00
FEC.1R CUOTA :
Modo de entrada: lectura de CHIP

CÓDIGO DE RESPUESTA: 00 = APROBADO Y COMPLETADO CON ÉXITO

CODIGO DE AUTORIZACION: 098440

Reporte "Transaction Details"

Transaction Details

Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-2829	Tran Type: Auth	Issuer: Financiera OH S.A.
Network: 0002	Tran Date: 10/09/25	CH Name:
Tran ID: 305282067601827	Processing	Acquirer: PROCESOS DE
ARN:	Date:	MEDIOS DE PAGO
Retrieval Ref #: 528201471338	Tran Amount: 4,998.00 PEN	S.A.
	Merchant: IZIJUALVA	
	Location: CHICLAYO,PE	
	Jurisdiction: DOMESTIC-PE	

General Information

Card/Account Number:	4040-71xx-xxxx-2829	F2
Card Sequence Number:	1	F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4608	F56
Transaction Type:	Authorization	0100
Processing Code:	00	F3
	Goods/Services Purchase POS	
	transaction only	
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value
Network Management Info:	000	Unknown Value
		F70
Transaction Status:	Approved	
Local Transaction Date/Time:	10/09/25 01:52:42	F12,F13
VisaNet Transaction ID:	305282067601827	F62.2
Network ID:	0002	F63.1
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU	
Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable)
		F22
Track Read Ind:	2	

(...)

Authorization Data

Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	098440		F38
Risk Score:	36		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	4,998.00	SOL	
US Authorization Amount:	1451.81	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	06:52:42 PM	Pacific Time	
	01:52:42	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or ICVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9



Autorización de las operaciones

IND_RECIP_PIN	TARJA_CUENTA_D	TARJA_TARJETA	REC_TRX	COD_ESTA	COD_AUTORIZACION	NUM_O	CHS_TRX	TPP_TRX	COD_MONEDA	MTO_TRX	REC_PROCESO	NUM_VOUCHER
1	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000

26. De la revisión de los citados medios probatorios, se extrae la siguiente información:

Operación N°	1	2
Tarjeta N°	4040-****-****-2829	4040-****-****-2829
Fecha y hora	08/10/2025 – 20:51:45 horas	08/10/2025 – 20:52:40 horas
Establecimiento	IZI*JUALVA	IZI*JUALVA
Monto de Operación S/	4 998,00	4 998,00
Código de autorización	098311	098440
Modo de entrada	510 - Chip	510 - Chip
Código de respuesta ¹¹	00 - Aprobado y completado satisfactoriamente ¹²	00 - Aprobado y completado satisfactoriamente
Pin presente ¹³	Si ¹⁴	Si
Modo de autorización ¹⁵	2 - Pin en Línea ¹⁶	2 - Pin en Línea
Modo de entrada ¹⁷	05 - Lectura de Chip ¹⁸	05 - Lectura de Chip

27. De una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que los consumos denunciados fueron válidamente autorizados con la tarjeta de crédito de la señora Montalvo y el ingreso de su clave secreta.
28. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que los consumos materia de análisis no requirieron la suscripción de un *voucher*, sino que se autorizaron con el uso de la clave secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por la señora Montalvo, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.
29. Cabe precisar que, de la revisión de la página web¹⁹ de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (contactless)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera²⁰ se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:

¹¹ Traducción libre de: *Response Code*.

¹² Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

¹³ Traducción libre de: *PIN was present*.

¹⁴ Traducción libre de: *Yes*.

¹⁵ Traducción libre de: *Cardholder ID Method*.

¹⁶ Traducción libre de: *Online PIN Use to identify an original transaction with PIN*.

¹⁷ Traducción libre de: *Entry Mode*.

¹⁸ Traducción libre de: *Chip Card Read (data is reliable)*.

¹⁹ Ver: <https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito> (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

²⁰ Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytq (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0509-2026/PS2



30. Adicionalmente, la Financiera presentó copia de su reporte interno, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito de la denunciante fue bloqueada preventivamente el 8 de octubre de 2025 a las 20:52:47 horas y el bloqueo definitivo se realizó a las 23:03:41 horas del mismo día; esto es, en ambos casos, después de efectuadas las operaciones no reconocidas:

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0509-2026/PS2

NID_PR	NID_S	COD	NROCTA	NROCTAR	SEL	TIP	CODTRA	TI	BLOQANT	BLOQACT	ORIGEN	TERMD	USUARI	FECCAM	HORCAM
2	421081	21787908	551		1	ED	301	P	T	G	O	Z102	MNT062	20251008	23034184
3	421081	21787713	551		1	ED	301	P	N	T	O	Z102	MNT062	20251008	20034784
1	363316	19672542	551		1	ED	301	P	R	N	O	Z102	UM0000	20250109	12481824

31. En consecuencia, las operaciones materia de denuncia fueron válidamente autorizadas, pues se efectuaron en cumplimiento de los mecanismos de seguridad aplicables para este tipo de operaciones y cuando la tarjeta de crédito de la denunciante se encontraba activa.
32. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, la denunciante formuló alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal

33. La señora Montalvo cuestionó la realización de las operaciones debido a que acontecieron luego de que entregó su tarjeta de crédito a un supuesto personal de una entidad bancaria, quien se contactó con ella para ofrecerle la “fusión” de sus tarjetas de crédito de la Financiera y un Banco.
34. Al respecto, se cita lo indicado por la señora Montalvo en su escrito de denuncia y en la carta notarial remitida a la Financiera el 6 de noviembre de 2025; conforme se muestra a continuación en la parte pertinente:

Escrito de denuncia

III. ENUMERACIÓN DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN MI DENUNCIA:	
1.	Que, los hechos (la estafa) se inician el sábado 04 de octubre de 2025 cuando recibo una llamada de una persona que se presentó como representante del Interbank, ofreciendo la posibilidad de que las tarjetas que poseía en Interbank y en Financiera OH, ambas instituciones pertenecientes al grupo InterCorp, puedan fusionarse en una sola tarjeta, manteniendo los beneficios que ambas ofrecen. En esa ocasión, les respondí que me encontraba ocupada y no los podía atender. El lunes 06 de octubre de 2025 nuevamente me llamaron brindándome la misma información, agregando que obtendría el beneficio de asumir un solo cobro por seguro de desgravamen y que no perdería las ofertas que ofrece la tarjeta OH, pero no concretamos nada.
2.	Que, con fecha 08 de octubre de 2025 recibo nuevamente una comunicación donde me vuelven a ofrecer lo mismo y además demuestran conocimiento sobre mis datos personales (nombre completo y número de DNI), los importes de las líneas de crédito que manejo en ambas instituciones, las fechas de corte de mis compras, las fechas de pago de ambas tarjetas de crédito; por lo cual, acepto su oferta y acordamos en que iban a anular mis dos tarjetas de crédito y que al día siguiente me entregarían una nueva tarjeta, incluso recurrieron al proceso regular de grabación de voz. En el mismo momento indicaron que por la tarde me enviarían a un motorizado de Prosegur para que pueda firmar los documentos y así concretar el cambio ofrecido. En la tarde del mismo 08 de octubre, se apersona el motorizado, que indicó venir de parte de Interbank y se encontraba identificado con un fotocheck de Prosegur, mismo que me entregó un sobre cerrado con dos formularios en papel membretado de Interbank y de Financiera Oh y después de firmar me solicita que le haga entrega de las dos tarjetas de crédito para destruirlas; las cortó con una tijera en ese momento y las guardó en un sobre que indicó debía llevarse. Cabe indicar que en ningún momento brindé mis claves secretas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0509-2026/PS2

Carta notarial

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA	CARTA NOTARIAL	FINANCIERA OH! S.A. RECIBIDO 07 NOV 2025 Edificio San Sebastian Piso 9 Firma: Hora: 10:55 Lima, 06 de noviembre del 2025
Carta Notarial N° 199370 Fecha:		
Señores: FINANCIERA OH S.A. Departamento de Servicio al Cliente Presente.		
Asunto: Con respecto al reclamo N°S000214629		
De mi especial atención:		
Por la presente yo, AIDA IRMA MONTALVO ANTUNEZ , identificada con DNI N° 06735090 con dirección domiciliaria en Avenida Rosendo Vidaurre N° 645, Interior 401, distrito de Barranco, Provincia y Departamento de Lima, manifiesto los siguientes puntos:		

(...)

2. Que, con fecha 08 de octubre de 2025 recibo nuevamente una comunicación donde me vuelven a ofrecer lo mismo, y además demuestran conocimiento sobre mis datos personales (nombre completo y número de DNI), los importes de las líneas de crédito que manejo en ambas instituciones, las fechas de corte de mis compras, las fechas de pago de ambas tarjetas de crédito; por lo cual, confiando en la información que me brindaron, acepto su oferta y acordamos en que iban a anular mis dos tarjetas de crédito y que al día siguiente me entregarían una nueva tarjeta, incluso recurrieron al proceso regular de grabación de voz. En el mismo momento indicaron que por la tarde me enviarían a un motorizado de Prosegur para que pueda firmar los documentos y así concretar el cambio ofrecido. En la tarde, se apersonó el motorizado, que indicó venir de parte de Interbank y Financiera Oh, y se encontraba identificado con un fotocheck de Prosegur, el que me entregó un sobre cerrado con dos formularios en papel membretado de Interbank y de Financiera Oh y después de firmar me solicita que le haga entrega de mis dos tarjetas de crédito, las que

cortó con una tijera en ese momento y las guardó en un sobre que indicó debía llevarse. Cabe indicar que en ningún momento brindé mis claves secretas.

3. Que, es con la llamada de un representante de Financiera Oh – Prevención de Fraudes que me enteró de la infausta sorpresa de que personas desconocidas habían realizado una compra, pues me consulta si en ese momento había realizado algún consumo, a la que respondí categóricamente que no y, entonces, me informan que estaban activando el bloqueo de la tarjeta, pero ya se había realizado dicha compra. Sin embargo, es grande mi sorpresa porque después tomo conocimiento que el bloqueo de mi tarjeta no fue en forma inmediata pues realizaron dos compras consecutivas en el mismo establecimiento "IZI*JUALVA* por el importe de S/4,998, totalizando una compra de S/9,996, lo cual pueden verificar en mis estados de cuenta históricos pues soy cliente del banco desde hace muchos años; por lo cual, no entiendo el motivo por el cual los protocolos de seguridad del banco no bloquearon al menos la segunda operación. Cabe indicar que lamentablemente el fraude del que he sido víctima me ha sucedido también con mi tarjeta de Interbank y que todas las compras han sido realizadas al mismo establecimiento, lo cual me hace sospechar que existe una colusión de los delincuentes con el establecimiento con los fines de perpetrar el delito de estafa y que estamos ante el caso de un modus operandi de parte del delincuente, además de una asociación ilícita para cometer estos actos delictuosos.

35. De la valoración conjunta de dichos medios probatorios, se observa que el 8 de octubre de 2025 la señora Montalvo mantuvo una llamada telefónica con una persona que se identificó como trabajador de la Financiera. Este le habría ofrecido fusionar sus tarjetas de

crédito de la Financiera y del Banco Interbank, argumentando que ambas instituciones pertenecen al Grupo InterCorp. Según el ofrecimiento, al consolidarlas en un solo plástico, pagaría una única prima de seguro de desgravamen sin perder los beneficios de su Tarjeta Oh!. Para concretar la operación, la usuaria aceptó recibir ese mismo día a un mensajero en su domicilio, a quien le entregó sus tarjetas para que fueran cortadas.

36. Ahora bien, más allá de las afirmaciones de la denunciante, no existe prueba alguna que corrobore que la comunicación telefónica ni el servicio de mensajería hayan sido gestionados por la Financiera. Si bien la denunciante sostiene haber sido contactada por un trabajador de la entidad financiera, los medios probatorios no permiten acreditar dicha condición ni que el recojo de la tarjeta fuera una instrucción oficial derivada de la cancelación del producto. Por tanto, se trata de una afirmación que carece de sustento probatorio objetivo dentro de los autos.
37. Por su parte, la Financiera alegó la ruptura del nexo causal debido a que la denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta, cortarla en su presencia y le requirió información de confidencial de su tarjeta; pese a que informó que nunca pedirá se le brinde información confidencial de la tarjeta a terceros ni que sea entregada a terceros. Para acreditar sus alegatos adjuntó la grabación de la llamada que sostuvo con la señora Montalvo, la cual se transcribe a continuación en la parte pertinente:

“Denunciante: Aló.

Financiera: Aló, buenas noches. Con la señora Aida Montalvo.

Denunciante: Sí, ¿de parte de quién?

Financiera: Señora Aida, la estoy llamando del área de prevención de fraude Financiera Oh!. Nos ha escrito al WhatsApp de un consumo que no reconoce.

Denunciante: Sí, es verdad.

Financiera: Y nos ha dicho que han recogido su tarjeta.

Denunciante: Sí, la cortaron en mi cara. Me vinieron a decir que me iban a unir las dos tarjetas. Me trajeron una, un, un oficio de ustedes en el que me, me, me decían que me iban a unir el, la Tarjeta Oh! con la tarjeta Interbank. Sí, pero lo que sí estoy, he visto que la cortaron la tarjeta, o sea, la cortaron en varias, en como en seis partes.

Financiera: Mmm, lo que pasa es que nosotros no vamos a domicilio. Bueno, la Financiera Oh!, los trabajadores no van a domicilio a recoger las tarjetas. Lo que..

Denunciante: No, nos han traído un contrato ¿es verdad eso de que se va a unir la tarjeta de ustedes con la de Interbank?

Financiera: Eh, no, lo que le iba a decir que se trata de un fraude. Alguien ha tomado los datos, se ha hecho pasar por la Financiera y ha recogido su tarjeta.

Denunciante: Pero estaba, pero sí la rompieron, ¿ah? Eso estoy bien segura.

Financiera: Claro, cortan.

Denunciante: Es posible, es posible, es posible, porque si ese es un material, este, plástico, unirlos no puede ser.

Financiera: Claro, lo, lo que hacen es cortar el plástico, me parece, y lo que dejan es el chip, y que con ese chip hacen los consumos. El día de hoy estoy viendo que, bueno, se refleja consumo sobre el día ocho, ocho de octubre, uno de nueve cuarenta en un Mass, luego uno de cuatro mil novecientos noventa y ocho en Jualva.

Denunciante: Ese no lo reconozco.

Financiera: El de Mass, el de nueve cuarenta sí lo ha hecho usted.

Denunciante: Sí, sí, eso lo he hecho temprano.

Financiera: Ya. Eh, luego está el de... que le comentaba de cuatro mil novecientos noventa y ocho. Luego hay otro consumo de cuatro mil novecientos noventa y ocho en la misma tienda, Jualva.

Denunciante: No, no lo reconozco.

Financiera: Y luego han querido hacer otra compra de dos mil novecientos noventa y ocho y otra de tres mil cuatrocientos noventa y ocho. O sea, esto es un fraude.

Denunciante: Ya.

Financiera: Alguien ha tomado sus datos.

Denunciante: Yo no he aceptado, pero si yo no acepto, yo no acepto, si son créditos altos, no, siempre me hacen firmar y todo, ¿cómo pueden hacer eso?

Financiera: Claro, han hecho, por eso le digo, han tomado esa, han tomado su tarjeta, los datos de su tarjeta, o sea, ellos lo cortan, pero igual lo están llevando, la tarjeta. Es más, no debió entregar usted su tarjeta a un, a persona no autorizada. Todo cambio de tarjeta se hace en plataforma de la misma Financiera.

Denunciante: Ya, y ¿qué hacemos, señorita? ¿Qué hacemos?

Financiera: En este caso, eh, como ya vimos que es un fraude, señora Aida, lo que voy a hacer es bloquear definitivamente la tarjeta, la cuenta. La tarjeta es la que termina en veintiocho, veintinueve, va a quedar definitivamente bloqueada. El día de mañana usted se puede acercar a plataforma para que le den una tarjeta nueva y en cuanto a estos consumos que no reconoce, que son altos, mañana va a tener que llamar a servicio al cliente para que le generen un reclamo por consumos no reconocidos, ¿ya? Ahí igual le va a indicar, eh, cómo se contactaron con usted, quién le llamó, qué persona.

Denunciante: No, recibí un documento que me han traído, inclusive. Me han traído un documento.

Financiera: Todo, todo, todo lo que, este, le ha pasado, cómo se han comunicado, eso le va a indicar.

Denunciante: ¿Y a qué plataforma voy? ¿A cuál, a dónde, a qué plataforma voy? ¿A cuál voy?

Financiera: A cualquiera donde esté, o Oechsle o Plaza Vea, donde estén atendiendo ahí alguna oficina de, de la financiera O. Ahí es para que le den la nueva tarjeta y el reclamo lo hace por la banca telefónica.

(...)"

38. De la revisión del referido audio se aprecia que la denunciante reconoció que recibió la llamada de una persona que se identificó como trabajador de la Financiera, quien le habría ofrecido la fusión de su Tarjeta Oh! con la tarjeta de otro banco, por lo que coordinó la cancelación y entrega de ambos productos financieros mediante un *courier*, a quien le entregó tanto su tarjeta contratada con el Banco Interbank como su tarjeta contratada con la Financiera, y las cortó en su presencia; sin embargo, se llevó el chip de ambos plásticos.
39. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Montalvo, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera le proporcionó a través de diversos medios, como su página web²¹, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

Recojo de tarjeta

Es una estafa que consiste en que una persona se hace pasar por un colaborador de Financiera oh! y se comunica contigo para solicitar la devolución de tu Tarjeta oh! utilizando diferentes excusas o motivos falsos. Luego de recoger la tarjeta, la usan para retirar efectivo o hacer compras en diferentes comercios.

¿Cómo identificarlo?

Sabrás que estás siendo víctima de un intento de estafa si te llaman o escriben para recoger tu tarjeta. Te mencionamos algunas de las excusas utilizadas por estos defraudadores: Exoneración de membresía, cambio de tarjeta, anulación o cancelación de tarjeta, entre otras razones similares. Luego, coordinan la fecha, hora y lugar en la que un supuesto colaborador recogerá la tarjeta.



40. En ese sentido, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna

²¹ Ver: <https://tarjetaoh.pe/prevencion-de-fraudes/identifica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones cuestionadas, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de anular el citado producto financiero.

41. En ese contexto, si bien la señora Montalvo cuestionó la validez de las operaciones denunciadas debido a que estas habían sido realizadas luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto *courier* para su cancelación, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de las operaciones cuestionadas, sobre todo porque quedó acreditado que la denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dichas operaciones.
42. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras²².

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

43. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
44. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que, se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
45. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes de la Financiera informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.

²²

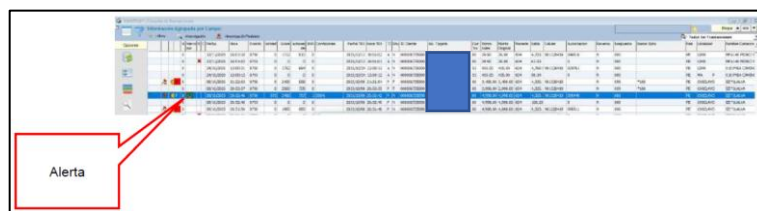
Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>. (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

46. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.

Sobre el alegato (ii)

47. La señora Montalvo cuestionó la realización de las operaciones debido a que la Financiera no activó ninguna medida de prevención, como el bloqueo de las operaciones, pese a que estas no se condicen con su comportamiento habitual de consumo y son fraudulentas.
48. Al respecto, contrariamente a lo señalado por la denunciante, la Financiera acreditó que activó su sistema del monitoreo y procedió con el bloqueo temporal de la tarjeta el 8 de octubre de 2025 a las 20:52:47 (ver numeral 30), esto es, casi inmediatamente después de la realización de la segunda operación, además, emitió una alerta y la comunicó al denunciante a través de correo electrónico y mensaje de texto, conforme se muestra a continuación:

Emisión de alerta



49. Cabe señalar que, aun cuando la Financiera adoptó medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la segunda operación denunciada, ello no supone que esta y la anterior sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
50. En virtud de todo lo antes mencionado, este Órgano Resolutivo considera que corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (iii)

51. La señora Montalvo desconoce la validez de las operaciones debido a que no compartió su clave secreta, firma ni DNI.
52. En primer lugar, si bien lo manifestado por la denunciante, referido a que no compartió su clave secreta asociada a su tarjeta de crédito, es un hecho negativo de difícil probanza, se debe tener en cuenta que para dar por válida una transacción, basta con verificar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación respectivos, con independencia de cómo las claves hayan podido ser obtenidas por terceros.
53. En segundo lugar, conforme fue desarrollado en los numerales 21 y 22, las operaciones materia de denuncia se efectuaron con el uso de la tarjeta de crédito de la señora Montalvo y su clave secreta; por lo que la verificación de la identidad del titular (con DNI y firma manuscrita) no forma parte de las medidas de seguridad implementadas por la entidad financiera para autorizar este tipo de operaciones, ello en vista de que, el uso de la clave secreta hace presumir que es el titular de esta quien realiza la operación. En esa medida, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en estos extremos.

54. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****1942 de la denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia de la consumidora afectada. Asimismo, corresponde archivar el procedimiento sancionador por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****1942 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia de la consumidora afectada. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (i) acontecieron luego de que entregó su tarjeta de crédito a un supuesto personal de una entidad bancaria, quien se contactó con ella para ofrecerle la “fusión” de sus tarjetas de crédito de la Financiera y un Banco; (ii) la Financiera no activó ninguna medida de prevención, como el bloqueo de las operaciones, pese a que estas no se condicen con su comportamiento habitual de consumo y son fraudulentas; y, (iii) no compartió su clave secreta, firma ni DNI.

Fecha	Detalle	Importe S/.
08/10/2025	IZI*JUALVA	4 998,00
08/10/2025	IZI*JUALVA	4 998,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²³, caso contrario la resolución quedará consentida²⁴.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁵, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos

²³ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

²⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0509-2026/PS2

Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 22/04/2026 13:04:12-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 18 de 18